

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 손해배상보험 적용 및 관리 소홀

관 계 부 서 남항사업소

내 용

1. 관련규정

「건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령」 제4조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출) 제1항에 따르면 ‘발주청은 건설엔지니어링사업자가 건설엔지니어링 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 건설엔지니어링 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 하고 그 증서를 제출하도록 하여야 한다.’라고 되어 있으며,

그리고, 같은 업무요령 제5조(보험 또는 공제의 대상 및 종류) 제2항에 따르면 가입하여야 하는 보험 또는 공제의 대상의 종류는 실시설계 보험 또는 공제로 명시하고 있습니다.

또한, 제4조의 2항에 의하면 보험 또는 공제증서의 제출시기는 실시설계에 있어서 과업을 완료하기 전에 제출토록 명시하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 남항사업소에서는 [표1]의 사업에 있어, 최초 설계내역서에는 손해배상보험을 적용하여 계약을 진행하였으나, 계약내역서에는 손해배상보험이 누락되어 있으며,

그리고, 누락된 손해배상보험은 준공시 손해배상보험증권을 제출받아 보험이 가입된 것으로 확인되었으나, 보험증서의 제출시기는 과업을 완료하기전으로 명시하고 있으나 제출시기가 준공일 이후로 되어 있어 손해배상보험의 관리를 소홀히 한 측면이 있습니다.

[표1] 하자보험증권 누락 사업 내역

계약명	손해배상보험 금액		준공일	증권제출일	비고
	설계내역서	계약내역서			
협잡물반출실 악취방지시설 설치 실시설계용역	929,000	없음	2022.9.13	2022.9.14	

※ 남항사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 남항사업소에서는

[주 의] ‘건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령’ 등을 설계 및 계약 단계에서 서류가 누락되지 않도록 하여 주시고, 업무 연찬 등을 통해 진행 사업이 정상적으로 운영될 수 있도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.